

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2530 พนักงานอัยการประจำศาลคดีเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายดำรง ทองดี

จำเลย

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 24 ทวิ, มาตรา 24 จัตวา

จำเลยเป็นเยาวชนถูกจับกุมและควบคุมในคดีอื่น ต่อมาพนักงานสอบสวนแจ้ง
ข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกจับกุมและควบคุมในคดีนี้ การนับ
ระยะเวลาตามมาตรา 24 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2494 ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการฟ้องคดีนี้จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 24 จัตวา
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2530)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เวลากลางวัน ได้มีคนร้ายเข้าไปใน
บริเวณลานจอดรถภายในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ อันเป็นสถานที่ราชการ
โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยสุจริตเหตุเกิดที่
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ เจ้า
พนักงานจับจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนได้ในคดีอื่น พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
เป็นของกลาง และหลังจากนั้นต่อมาตามวันเวลาดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้แจ้ง

ข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ทั้งนี้ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังกล่าว จำเลยเป็นคนร้ายลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้น เมื่อระหว่างวันเวลาที่ทรัพย์หายถึงวันเวลาที่เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้รับของโจร โดยช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย รับเอาไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งรถจักรยานยนต์ไ้จากคนร้าย โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ เหตุรับของโจทก์ เกิดที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๔/๒๕๒๙ ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๕๗ นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๓๔/๒๕๒๙ ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว เห็นว่าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเกิน ๓๐ วัน นับแต่วันจับกุม โดยมีได้ขอคัดฟ้อง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๒๔ ทวิ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมิได้ถูกจับกุมในคดีนี้ แต่ถูกจับกุมในคดีอื่น หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ จำเลยจึงยังมิได้ถูกจับกุมในคดีนี้แต่อย่างใด การควบคุมจำเลยในระหว่างสอบสวนก็มิได้ถูกควบคุมในคดีนี้ แต่เป็นการควบคุมในคดีอื่นการนับระยะเวลาตามมาตรา ๒๔

ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.๒๕๔๔ สำหรับคดีนี้จึงยังไม่เกิดขึ้น การฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๒๔ ทวิ และมาตรา ๒๔ จัดว่าแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ศาลล่างทั้งสองไม่ประทับฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พืพาศายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพาศาสาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นประทับ
ฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-อภินัย ปุชปาคม-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดชัย - นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์
ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ